

등록번호	경영혁신부-2805
등록일자	2021.04.21.
결재일자	2021.04.21.
공개여부	공개

★담당자	혁신감사팀장	경영혁신부장	본부장	사장
나갑성	정성학	김승철	박진수	04/21 이근수
협 조				

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

병가중 초과근무 현황 조사 결과 보고



 **과천도시공사**
[경영혁신부 혁신감사팀]

병가중 초과근무 현황 조사 결과 보고

병가중 초과근무 현황 등을 조사 위반사항 등에 대한 조사 실시 결과임

I 감사 개요

- 감사기간 : 2021. 4. 1 ~ 2021. 4. 9 (3일)
 - 감사범위 : 2020. 10. 1. ~ 2021. 3. 31.(5개월)
 - 감사방법 : 전자문서 자료 등
 - 감 사 반
 - 반 장 : 경영혁신부장 행정3급 김승철
 - 반 원 : 감사담당자 기술5급 나갑성
 - 조사대상자 : 병가직원
 - 조사내용
 - 병가신청 승인 결과 휴가기간 중의 휴일 산입 현황 및 병가중 초과근무 현황
 - 휴직(병가)자 복직 시 복무관리 지침 준수여부
- ※ 휴직(병가)자 복직 시 복무관리 계획【경영혁신부-5691(2020.09.25.)】

II 조사 결과

□ 조사 결과

- 취업규정 제28조(병가)에 따르면 사장은 업무상 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 연간 6월의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있도록 되어있고, 제34조(휴가기간중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 공가나 병가 등에는 산입한다고 되어있다.
- 또한, 제44조(휴직) 및 제46조(휴직기간)에 따라 질병 또는 공상의 경우 3년

이내(개정 2020.4.14.)로 되어있다.

- 한편, 경영혁신부에서는 휴직((병가))자 복직 시 복무관리 계획【경영혁신부-5691(2020.09.25.)】, 휴직(병가)자 복직 시 복무관리 계획 재통보【경영혁신부-42(2021.01.04.)】에 의해 완치 전 복직 시에는 야간·휴일근로 및 시간외근로 금지 또는 제한하도록 하고 있다.

첫째, 병가신청 승인결과 휴가기간 중의 휴일 산입 현황을 보면

- 2020. 10. 1.부터 감사일 현재까지 병가현황을 확인한 결과 아래와 같이 병가를 끊어서 사용하여 11월21일(토), 11월22일(일), 11월29일(일), 12월19일(토), 12월20일(일)의 5일의 휴일에 대한 병가 산입이 누락되었다.

[2020. 11월~2021. 3월까지 휴가사용현황]

연번	휴가종류	시작일	종료일	휴가일수	비고
1	병가	2020.12.22	2020.12.24	3	
2	병가	2020.12.21	2020.12.21	1	
3	병가	2020.11.30	2020.12.18	19	
4	병가	2020.11.23	2020.11.27	5	
5	병가	2020.11.16	2020.11.20	5	

둘째, 병가중 초과근무 제한업무 처리를 보면

- 휴직(병가)자 복직 시 복무관리 계획【경영혁신부-5691(2020.09.25.)】에 의하면 완치 전 복직 시에는 야간·휴일근로 및 시간외근로 금지 또는 제한하도록 하였음에도 지침을 위반하여 2020년 11월 근무명령 수정 제출(2020.11.27.)에 의해 22일 초과근로를 하도록 근무명령이 작성 되었으며, 이 이 아프다는 이유로 대직명령부를 작성하여 11월28일(토)에 근무가 이루어진 사실이 있다.

- 그결과 병가(11월28일)중에 급여가 지급된 사실이 있지만 이 [redacted] 이 실제로 근로한 사실이 있으므로 개인 환수조치는 할 수 없음

□ 병가 초과근로관련 추진경과

일 자	내 용	비 고
~2020.09.25.	공원관리부 근무명령 주말근무 편성관련 병가기간중 근무편성 구두 금지 요구(인사팀)	
2020.09.25.	휴직(병가)자 복직 시 복무관리 계획 【경영혁신부-5691(2020.09.25.)】	
2020.12.29.	송인택위원 '병가자 복직시 완치된 자에 한하여 시간외근무 명령을 하는게 맞다고 판단' (노사협의회)	
2021.01.04.	휴직(병가)자 복직 시 복무관리 계획 재통보 【경영혁신부-42(2021.01.04.)】	
2021.03.24.	근로자측 '병가 중 주말 시간외 근무형태 금지 필요' (산업안전보건위원회) → 차후 별도 재논의 (노사협의회)	

III 처분 계획

□ 근 거

- 과천도시공사 「취업규정」 제34조
- 과천도시공사 「적극행정면책 및 직원경고등처분에관한 세칙」 제12조

□ 신분상 조치(경고 > 훈계 > 주의)

소속	직급	성명	위반행위	처분종류
공원관리부	부장	조 [redacted]	복무관리소홀	주의
공원관리부	팀장	김 [redacted]	"	"

- 취업규정 제28조(병가)에 따르면 사장은 업무상 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 연간 6월의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있도록 되어있고, 제34조(휴가기간중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 공가나 병가 등에는 산입한다고 되어있다.
- 그럼에도, 소속 부서장이나 관리자는 병가일수에 11월21일(토), 11월22일(일), 11월29일(일), 12월19일(토), 12월20일(일)의 5일의 휴일에 대한 병가 산입을 누락과 병가중 근로를 시킨 사실이 있어 「적극행정면책 및 직원 경고 등 처분에 관한 세칙」 따라 “주의” 처분을 요구함

IV 행정사항

- 공원관리부는 이석영에 대한 병가 5일의 휴일에 대한 병가 산입을 실시하고
- 같은 사례가 재발되지 않도록 업무연찬과 각별한 주의를 촉구하시기 바랍니다.

□ 불 입

1. 산재관련 Q&A 1부.
2. 근무현황(이○○) 1부.
3. 주의장(조○○, 김○○) 1부. 끝.